

Ниже — **полный структурированный разбор всех рисков, вопросов и готовых ответов**, которые вы можете использовать в разговоре или вставить в оффер для потенциальных соучредителей.

1. Финансовые риски и субсидиарная ответственность

? Вопрос / Возражение:

«Если ПК влезет в долги, оштрафуют организацию или мы купим что-то не то, придется ли мне платить из своего кармана/имущества?»

💡 Четкий и аргументированный ответ:

- **Личное имущество защищено:** По закону РБ (ст. 116 Гражданского кодекса) члены кооператива **не отвечают по обязательствам кооператива своим личным имуществом** (квартирами, машинами, личными счетами).
- **Предел ответственности — только взносы:** Максимум, чем рискует учредитель — это сумма своего невнесенного паевого взноса или размер доплаты, прямо прописанный в Уставе (дополнительный взнос).
- **Субсидиарная ответственность в ПК:** По закону члены ПК несут *субсидиарную ответственность* по его убыткам **только в пределах не внесенной ими части дополнительного взноса**. В Уставе мы жестко пропишем:
«Предел дополнительной ответственности членов ПК ограничен размером 1 (одной) базовой величины».

Это значит, что даже в самом худшем сценарии никто не сможет потребовать с учредителя больше ~\$13-15.
- **Защита от долгов:** ПК — некоммерческая организация. У нас нет кредитов, заемных средств от банков и отсрочек платежей. Мы покупаем имущество **строго по факту накопления средств на счете**. Нет денег на счете — нет покупки. Дологам просто не откуда взяться.

2. Юридическая безопасность, милиция и «массовые мероприятия»

? Вопрос / Возражение:

«Нас 100+ человек, у нас мерч, флаги, выезды на природу. Не приедет ли ОМОН/милиция? Не обвинят ли нас в несанкционированных акциях или незарегистрированной символике?»

💡 Четкий и аргументированный ответ:

- **Мы — легальное юридическое лицо:** ПК зарегистрирован в исполкоме РБ, имеет Устав, печать и расчетный счет. Мы не «неформальное сходка», а официальная организация.
- **Символика полностью официальна:** Флаг, логотип и мерч утверждаются внутренним *Положением о символике ПК*, принятым на собрании учредителей. При любом вопросе силовых структур мы предъявляем:
 1. Свидетельство о госрегистрации ПК.
 2. Копию Положения о символике с печатью.
 3. Членские билеты участников.
- **Закрытый формат выездов:** Все выезды проходят на **арендованных частных территориях** (агроусадьбы, турбазы, базы отдыха) либо оформляются как спортивно-туристические мероприятия. Это **не является** публичной политической акцией или пикетом под открытым небом.
- **Вне политики:** В Уставе и Правилах клуба прописан жесткий пункт: *Любая политическая деятельность, лозунги и агитация внутри ПК категорически запрещены.* За нарушение — моментальное исключение.

3. Право собственности на имущество (Кому принадлежит купленное?)

? Вопрос / Возражение:

«Мы скинулись 1000\$ и купили генератор, палатки, технику или авто. Чьё это физически и юридически? Что если Председатель решит это забрать себе или продать?»



Четкий и аргументированный ответ:

- **Имущество принадлежит Кооперативу, а не Председателю:** Все купленные вещи балансируются на юридическом лице (ПК). Председатель — это просто наемный или выбранный менеджер, он **не является единоличным собственником**.
- **Паевые доли:** Внутренний учет ведет Telegram-бот/приложение и Ревизор. В системе четко зафиксировано: «Пользователь X внес Y% в покупку объекта Z».
- **Контроль через Ревизора:** Председатель не может единолично продать или списать крупное имущество без решения Общего собрания или согласования с Ревизором (в роли которого выступает один из вас).
- **Что происходит при выходе из клуба?** Если член ПК решает выйти из организации, по закону и Уставу ему выплачивается **стоимость его паевого взноса** (или возвращается паевой взнос в натуральной форме) после окончания финансового года.

4. Налоги, отчетность и проверки ИМНС (Налоговой)

? Вопрос / Возражение:

«Если люди скидываются деньгами, не посчитает ли налоговая это "незаконной предпринимательской деятельностью" или доходом, с которого надо платить 13-26% налогов?»



Четкий и аргументированный ответ:

- **Взносы НКО не облагаются налогом на прибыль/доход:** По Налоговому кодексу РБ вступительные, членские и **паевые взносы** некоммерческих организаций **не являются выручкой или доходом**.
- **Безналичный расчет:** Все деньги поступают **только на банковский счет ПК** (через ЕРИП или банк) с назначением платежа: *«Паевой взнос на приобретение [наименование имущества]»*.
- **Отсутствие наличных «в конвертах»:** Когда деньги идут через банковский счет юрлица, у налоговой нет вопросов. Все прозрачно: пришло 1000 BYN взносов — куплен генератор за 1000 BYN. Прибыли 0 BYN, налог 0 BYN.
- **Нужен ли бухгалтер?** На старте с нулевой коммерческой выручкой отчетность сдается в упрощенном виде (раз в квартал/год). С этим справляется Председатель с помощью сервисов электронного учета или недорогого разового аутсорса (20–30 BYN за отчет).

5. Управление, голоса и «что если мы поссоримся»

? Вопрос / Возражение:

«Что если один учредитель захочет сделать одно, а двое других — другое? Как принимаются решения?»



Четкий и аргументированный ответ:

- **Демократический принцип ПК:** В кооперативе действует фундаментальный принцип: **«1 член = 1 голос»**, независимо от того, сколько денег человек внес.
- **Главный орган — Общее собрание:** Все ключевые решения (выборы Председателя, покупка дорогого имущества, изменение Устава, исключение членов) принимаются большинством голосов Общего собрания учредителей/членов.
- **Процедура выхода:** Любой учредитель может выйти из состава ПК в любой момент, написав заявление за 14 дней. Никто никому не заложник.

6. Административная нагрузка и личное время

? Вопрос / Возражение:

«Я буду учредителем — мне придется ходить по инстанциям, подписать кучу бумаг и тратить на это кучу времени?»



Четкий и аргументированный ответ:

- **Время на старт:** От учредителей требуется всего **1 час времени** — встретиться, подписать готовую пачку документов (Устав, Протокол №1) и отдать их Председателю.
- **Кто делает всю работу?** Всю рутину (походы в исполком, банк, изготовление печати, работу с ботом) берет на себя **Председатель**.
- **Регулярные обязанности:** Учредителю нужно только раз в год участвовать в годовом собрании (онлайн или очно) для утверждения отчета Ревизора.



Итоговый «Пакет уверенности» для потенциального учредителя:

Короткий резюмирующий питч для ребят:

«Ребята, стать учредителем нашего ПК — это абсолютно безопасно:

1. *Ваше личное имущество на 100% защищено законом (ответственность ограничена символическими ~\$15).*
2. *Мы полностью легальны: у нас официальные флаги, мерч, счет в банке и ЕРИП.*
3. *Никаких налоговых рисков: все взносы идут по безналу на покупку общего снаряжения без прибыли.*
4. *Вся бюрократия на мне (Председателе), от вас нужен только 1 час на подпись документов и статус сооснователя движения».*

Вот обновленный и дополненный **Пункт 2**, в который включен сценарий с проведением выездов на диких/открытых локациях (на полянах у реки, в лесу, на озере) без аренды базы:

2. Юридическая безопасность, милиция и «массовые мероприятия»



Вопрос / Возражение:

«Нас 100+ человек, у нас мерч, флаги, выезды на природу. Что если мы приедем не на базу отдыха, а просто найдем поляну у реки/в лесу и там разобьем лагерь? Не приедет ли милиция/лесники? Не обвинят ли нас в несанкционированном митинге или нарушении законов?»



Четкий и аргументированный ответ:

- **Мы — официальное юридическое лицо:** ПК зарегистрирован в исполкоме РБ, имеет Устав, печать и расчетный счет. Мы не «неформальная группировка» или «непонятная сходка», а официальная некоммерческая организация.
- **Символика полностью легальна:** Флаг, логотип и мерч утверждаются внутренним *Положением о символике ПК*, принятым на собрании учредителей. При любых вопросах со стороны силовиков или лесной охраны мы предъявляем:
 1. Свидетельство о госрегистрации ПК.
 2. Копию Положения о символике с печатью.
 3. Членские билеты / списки участников выезда.
- **Выезды на «дикие» локации (поляна у реки, лес, озеро):**
 1. **Формат туристического слета / кемпинга:** Отдых граждан на природе (походы, палаточные лагеря, туристические слеты) полностью легален и регулируется Лесным и Водным кодексами РБ.
 2. **Как это оформляется внутри ПК:** Каждая поездка на природу оформляется внутренним **Приказом/Распоряжением Председателя** («О проведении планового туристического слета / спортивно-оздоровительного выезда членов ПК от [ДАТА] на территории [Район/Река]»).
 3. **Списки участников:** У организатора на руках всегда есть утвержденный список участников (только члены клуба). Это закрытое внутреннее мероприятие организации, а не публичный призыв для случайных прохожих.
 4. **Соблюдение правил природопользования:** Чтобы у лесничества, МЧС или милиции не было претензий на месте:
 1. Стоянка автотранспорта — не ближе 30 метров от береговой линии (по Водному кодексу РБ).
 2. Разведение костров — только в оборудованных местах / мангалах (при отсутствии временного запрета МЧС на посещение лесов).
 3. Уборка мусора за собой (на балансе ПК можно иметь общие тенты, мусорные контейнеры и биотуалеты).
- **Альтернативный формат (частные закрытые площадки):**
 1. Проведение крупных фестивалей на арендованных закрытых объектах (агроусадьбы, базы отдыха, закрытые полигоны) по официальному договору аренды от лица ПК.
- **Жесткий принцип «Вне политики»:**
 1. В Уставе и Правилах клуба прописан абсолютный запрет на любую политическую деятельность, политические лозунги и агитацию. За нарушение — моментальное исключение из ПК. Это полностью исключает риски признания туристического выезда «массовой акцией».